

MĚSTSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

náměstí 14. října 2188/9
150 00 Praha 5
ID datové schránky: ijeabe3

Datovou schránkou

PODATEL: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962

ADRESA: Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6

ID DS: r8u3nhx

DOTČENÉ SPISY: MSZ v Praze 3 KZN 197/2026; MSZ v Brně 3 ZN 140/2026; NSZ 6 NZN 1737/2026

V Ospělově dne 27. července 2026

DOPLNĚNÍ PODÁNÍ A VÝZVA K BEZODKLADNÉMU VĚCNÉMU POSTUPU

po vrácení části podání Městským státním zastupitelstvím v Brně

návrh na převzetí a vyřízení věci, popřípadě na předložení sporu o příslušnost podle § 12a odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb.

Jádro podání: MSZ v Praze dne 11. 6. 2026 označilo za příslušné MSZ v Brně. MSZ v Brně dne 21. 7. 2026 označilo za věcně příslušné naopak MSZ v Praze a vrátilo mu původní část podání i všechna tři doplnění. MSZ v Praze proto musí buď vrácenou věc převzít a věcně vyřídit, nebo bez dalšího vracení zajistit rozhodnutí vzniklého sporu podle § 12a odst. 1.

I. Předmět a přesný procesní účel

Toto podání je určeno výhradně Městskému státnímu zastupitelství v Praze (dále jen „MSZ v Praze“) do spisu **sp. zn. 3 KZN 197/2026**. Reaguje na novou rozhodující skutečnost: část podání, kterou MSZ v Praze postoupilo do Brna, byla vrácena zpět spolu se všemi třemi mezitímními doplněními a přílohami.

Podatel nyní nežádá MSZ v Praze, aby samo přezkoumávalo vlastní vyrozumění ze dne 11. června 2026. Žádá je jako úřad, jemuž byla věc vrácena, aby bezodkladně určilo její další zákonný osud a zabránilo novému kolu kompetenčního předávání.

Toto podání není žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. a nenahrazuje ani nemění žádost o informaci ze dne 26. července 2026. Ta zůstává samostatně zachována. Zde se požaduje procesní opatření ve věci sp. zn. 3 KZN 197/2026 a přezkoumatelné vyrozumění o něm.

II. Vznik přímého sporu o příslušnost

MSZ v Praze ve vyrozumění ze dne 11. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12, postoupilo MSZ v Brně část podání vztahující se k osobám spojeným s činností Nejvyššího státního zastupitelství, zejména k Renatě Vesecké, Pavlu Zemanovi a Igoru Střížovi, a k postupu Nejvyššího státního zastupitelství.

MSZ v Brně vedlo tuto část pod sp. zn. 3 ZN 140/2026. Vyrozuměním datovaným 21. července 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3, ji vrátilo MSZ v Praze k jeho sp. zn. 3 KZN 197/2026 „z důvodu věcné příslušnosti k jejímu vyřízení“, a to „včetně všech (3) v mezidobí doručených příloh a doplnění“.

Jde o přímý negativní kompetenční konflikt: každý z obou úřadů označil za věcně příslušný ten druhý. MSZ v Brně navíc předem oznámilo, že do Prahy vrátí také případná další budoucí doplnění. Bez zákonného rozhodnutí o příslušnosti by tak mohl vzniknout uzavřený kruh, v němž je věc opakovaně evidována, avšak nikdo nepřevezme odpovědnost za její věcné posouzení.

III. Další vrácení není řešením

Podle § 12a odst. 1 zákona o státním zastupitelství rozhoduje spory o příslušnost státní zastupitelství, které je vůči dotčeným státním zastupitelstvím nejbližší vyšší. MSZ v Praze a MSZ v Brně náležejí do různých vrchních větví soustavy; jejich společným vyšším článkem je Nejvyšší státní zastupitelství.

Výkladové stanovisko NSZ poř. č. 5/2014 popisuje spor právě jako situaci, kdy jedno státní zastupitelství věc postoupí a druhé se svou příslušností nesouhlasí. Pokud MSZ v Praze přijme právní názor MSZ v Brně, má vrácený soubor převzít a věcně vyřídit. Pokud nadále trvá na svém závěru ze dne 11. června 2026, nesmí zahájit další kolo vrácení, ale musí bezodkladně zajistit předložení úplné věci k rozhodnutí sporu podle § 12a odst. 1.

IV. Nutnost sjednotit úplný spisový základ

Nejde pouze o to, kde se nyní fyzicky nebo elektronicky nachází vrácená část. Vyrozumění VSZ v Praze ze dne 23. července 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70, výslovně uvedlo, že spis MSZ v Praze sp. zn. 3 KZN 197/2026 neobsahoval sdělení NSZ ze dne 13. května 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-32, ani podání ze dnů 20. dubna, 25. dubna, 8. května a 12. května 2026; **obsahoval pouze podání ze dne 27. května 2026.**

Současně MSZ v Praze dne 11. a 17. června 2026 uvedlo, že policejní a NCOZ větev byla předána jeho úseku kriminality speciálních subjektů, **aniž byla podateli sdělena samostatná spisová značka a stav této větve.** Vrácení dalších tří doplnění z Brna proto zvyšuje riziko, že jednotlivé části téhož skutkového a důkazního základu zůstanou vedeny odděleně a žádný orgán neposoudí jejich souvislost.

V. Naléhavost: tři měsíce, pěstební rok 2026 a opakování patnáctiletého vzorce

Rozhodující původní podání bylo učiněno dne 25. dubna 2026 (NSZ je evidovalo s datem 27. dubna 2026). Dne 27. července 2026 tedy uplynuly více než tři kalendářní měsíce. Od podání ze dne 27. května 2026, které MSZ v Praze rozdělilo, uplynuly přesně dva kalendářní měsíce. **Přesto dosud není postaveno najisto, který orgán odpovídá za věcné vyřízení vrácené části a jejich tří doplnění.**

Podle § 16a odst. 6 je při použití tohoto procesního režimu státní zastupitelství povinno vyrozumět o způsobu vyřízení nejpozději do dvou měsíců; překročení je možné jen tehdy, nelze-li v této lhůtě získat potřebné podklady, a podatel o tom musí být písemně vyrozuměn. MSZ v Praze samo dne 11. června 2026 postupovalo výslovně podle § 16a odst. 3.

Naléhavost není abstraktní. Probíhá pěstební rok 2026, podatel je podmíněně propuštěnou osobou a dne 12. července 2026 preventivně požádal soud a Policii ČR o využití mírnějších prostředků před případným zásahem v Ospělově.

Spor o příslušnost se přitom týká institucionálního zacházení se stejnými metodickými, forenzními a právními námitkami, které jsou státním orgánům předkládány od roku 2010. Další předávání bez výsledku by nebylo izolovanou administrativní vadou, ale pokračováním po patnáct let doloženého vzorce vyřizování do ztracena.

VI. Požadovaná bezodkladná opatření

Podatel žádá, aby MSZ v Praze bezodkladně učinilo a písemně potvrdilo tato opatření:

1. zařadilo toto podání do spisu sp. zn. 3 KZN 197/2026 a zachovalo je jako samostatnou žádost o procesní opatření, nikoli jako součást informačního řízení zahájeného žádostí ze dne 26. července 2026;
2. sdělilo datum a čas, kdy od MSZ v Brně převzalo vrácenou část podání, a přesně identifikovalo všechna tři vrácená doplnění a přílohy podle data, názvu souboru, počtu příloh a evidenčního zařazení;
3. sjednotilo vrácený soubor s úplným obsahem přijatým od NSZ, zejména s podáními ze dnů 25. dubna, 8. května, 12. května a 27. května 2026 a se sdělením NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32, a ověřilo, že žádná část ani příloha nezůstala bez věcného procesního určení;
4. sdělilo, pod jakou spisovou značkou, u kterého úseku a u kterého odpovědného státního zástupce je nyní vedena vrácená část, její tři doplnění a větev předaná úseku kriminality speciálních subjektů;
5. přijímá-li právní názor MSZ v Brně, výslovně převzalo odpovědnost za věcné vyřízení vrácené části a sdělilo konkrétní další procesní postup;
6. trvá-li naopak na závěru ze dne 11. června 2026, věc znovu nevracelo do Brna, ale bezodkladně zajistilo předložení úplného spisu a obou protichůdných stanovisek NSZ k rozhodnutí sporu podle § 12a odst. 1 a sdělilo datum, předmět a spisovou značku tohoto předložení;
7. do rozhodnutí o příslušnosti zajistilo, aby žádné z vrácených ani budoucích doplnění nebylo automaticky založeno, znovu přeposláno nebo posouzeno izolovaně od původního souboru;
8. nejpozději do 31. července 2026 potvrdilo alespoň převzetí věci, její úplnost, odpovědný útvar a volbu jedné ze dvou zákonných cest; o konečném opatření pak podatele vyrozumělo konkrétně, odůvodněně a s poučením.

VII. Závěr

Podatel neurčuje, které z obou městských zastupitelství má být příslušné.

Požaduje, aby příslušnost byla určena jednou, zákonně a konečně a aby se vrácená část konečně dostala k věcnému posouzení.

Po třech měsících od původního podání, v probíhajícím pěstebním roce 2026 a při doloženém patnáctiletém opakování formálních předání již není přijatelné, aby se podání mezi úřady vracelo bez orgánu nesoucího odpovědnost za výsledek.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Právní podklady: [zákon č. 283/1993 Sb.](#) | [výkladové stanovisko NSZ č. 5/2014](#) | [výkladové stanovisko NSZ č. 1/2019](#)

Přílohy

9. Vyrozumění MSZ v Brně ze dne 21. července 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3.
10. Vyrozumění MSZ v Praze ze dne 11. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12.
11. Žádost MSZ v Praze o informaci ze dne 26. července 2026.
12. Vyrozumění VSZ v Praze dne 23. července 2026, čj. 1 VZN 1678/2026 – 70